



Prof. Dr. iur. Johannes Liebrecht

Frühjahrssemester 2025

Rechtsgeschichte (Assessment)

23.06.2025

Dauer: 180 Minuten

- Kontrollieren Sie bitte bei Erhalt der Prüfung die Anzahl der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 6 Seiten und 4 Aufgaben.

Hinweise zur Bewertung

- Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:

Teil A	30 Punkte	50 % des Totals
Teil B		
Aufgabe I	12 Punkte	20.00 % des Totals
Aufgabe II	8 Punkte	13.33 % des Totals
Aufgabe III	10 Punkte	16.67 % des Totals
Total	60 Punkte	100 %

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.



Abschlussklausur Rechtsgeschichte (BLaw)

Frühjahrssemester 2025

A. Teil 1: Text (30 Punkte)

«Inter ceteras felicitas, quas mortalis homo in hac labili uita ex dono dei nancisci potest, ea non in ultimis computatur, quod per assiduum studium adipisci possit scientie margaritam, que bene beateque uiuendi uiam prebet ac peritum ab imperito sui preciositate longe facit excellere et similem deo reddit, hec preterea illum ad mundi archana cognoscenda dilucide
5 introducit, suffragatur indoctis et in infimo loco natos in sublimes.

(...)

Attente considerantes (...) paternis affectibus excitati

(...)

Auctoritate apostolica statuimus et etiam ordinamus, ut in eodem (...) de cetero sit studium
10 generale illudique inibi perpetuis temporibus uigeat tam in Theologia ac iure Canonico et Ciuili, quam in quauis alia licita facultate.

(...)

que legentes et studentes ibidem omnibus et singulis priuilegiis, libertatibus, honoribus, exemptionibus et immunitatibus, concessis Magistris, Doctoribus ac studentibus, commo-
15 rantibus siue residentibus in aliis studiis generalibus, quibuslibet gaudeant et utantur ac illi (...)

Et (...) mandamus (...) doctoribus et Magistris, ac scholaribus efficacis defensionis auxilio assistentes, non permittant eos uel aliquem eorum per quenquam quomodolibet molestari aut eis iniurias uel offensas irrogari, molestatores huiusmodi ac contradictores et rebelles
20 cuiuscunque dignitatis etiam pontificalis aut status preeminentie uel conditionis fuerint, auctoritate nostra censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, inuocato ad hoc si opus fuerit, auxilio brachii secularis, Non obstantibus felicis recordationis Bonifatii pape VIII precedessoris nostri, quibus cauetur, ne quis extra suam (...) uel diocesim nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sue diocesis ad iudicium euocetur, seu ne iudices a sede deputati predicta extra (...) et diocessim, in quibus
25 deputati fuerint, contra quoscumque procedere (...).

(...)

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum confirmationis, approbationis, statuti, ordinationis, mandati, uoluntatis et Constitutionis infringere, uel ei ausu temerario



- 30 contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et
beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.
(...)»

Übersetzungsvorschlag

- 35 «Unter den übrigen Glückseligkeiten, die der sterbliche Mensch in diesem wechselhaften
Leben als Gabe Gottes erlangen kann, wird nicht als letzte gerechnet, dass er durch be-
ständigen Fleiß die Perle der Wissenschaft erlangen kann, die den Weg zu einem guten
und seligen Leben eröffnet und den Gebildeten weit über den Ungebildeten durch ihre Kost-
40 barkeit erhaben sein lässt und ihn Gott ähnlich macht, die ihn außerdem dahin führt, die
Geheimnisse der Welt klar zu erkennen, die den Ungelehrten hilft und die die durch Her-
kunft Geringsten zum Höheren erhebt.
(...)
Daher bedachten wir aufmerksam (...) von väterlichen Gefühlen angetrieben
45 (...)
[und] setzen mit apostolischer Autorität fest und ordnen auch an, dass es [am fraglichen
Ort] in Zukunft ein Studium generale gebe und dieses dort in ewigen Zeiten blühe, sowohl
in der Theologie und im Kanonischen und im Weltlichen Recht [*ac iure Canonico et Civili*]
wie auch in jeder anderen erlaubten Fakultät,
50 (...)
dass die dort Lesenden und Studierenden sich aller und jeder Privilegien, Freiheiten, Ehren,
Befreiungen und Immunitäten, wie sie Magistern, Doktoren und Studenten zustehen, die
sich an irgendwelchen anderen Generalstudien aufhalten oder dort wohnen, eingeräumt
werden, erfreuen und sie genießen (...).
55 (...)
Und [zudem] beauftragen wir, [dass] (...) den Doktoren und Magistern und Studenten mit
der Hilfe wirksamer Verteidigung [einerseits beigestanden werde] und [es andererseits nie-
mandem gestattet sei], dass sie oder einer von ihnen durch wen auch immer in irgendeiner
Weise belästigt werden oder ihnen Beleidigungen oder Angriffe zugefügt werden. Die die-
60 ser Art Bedrängenden, Widerspruch Vortragenden und sich Auflehrenden, welchen Ran-
ges auch immer, auch des päpstlichen, oder hervorragenden Standes oder Stellung sie
seien, sind mit unserer Vollmacht durch die kirchliche Aufsicht, ohne Rücksicht auf das
Appellationsrecht, zu belangen, wozu auch, wenn es nötig ist, die Hilfe des weltlichen



- 65 Armes angerufen werden kann. Dem stehen auch nicht die [Anordnungen] unseres Vorgängers seligen Angedenkens, Bonifaz VIII., entgegen, durch welche verhindert wird, dass jemand außerhalb seiner Diözese – außer in bestimmten Ausnahmefällen, nämlich wenn er mehr als eine Tagesreise von seiner Diözese entfernt ist – vor Gericht geladen wird, oder dass vom genannten (Hl.) Stuhl eingesetzte Richter außerhalb (...) der Diözese, in die sie eingesetzt wurden, gegen irgendjemanden vorgehen dürfen.
- 70 (...)
- Kein Mensch also überhaupt darf dieses Schreiben unserer Bestätigung, Bekräftigung, Festlegung, Anordnung, Beauftragung, Willensbekundung und Konstitution brechen oder ihm in leichtfertigem Mutwillen zuwiderhandeln. Sollte dies aber jemand zu unternehmen wagen, soll er wissen, dass er sich den Unwillen des allmächtigen Gottes und der seligen
- 75 Apostel Petrus und Paulus zuziehen wird.»

Bitte interpretieren Sie diesen Text (Zusammenfassung: 3 Punkte; zwei sachliche Aussagen: 2x9 Punkte; historische Verortung: 3 Punkte; drei Gegenwartsbezüge: 3x2 Punkte).



B. Teil 2: Fragenteil (30 Punkte)

I. Ab dem späten 16. Jahrhundert und frühen 17. Jahrhundert kam es in weiten Teilen Europas zu einer politischen Neuordnung, die im 19. Jahrhundert mit dem Kunstwort des Absolutismus beschrieben wurde und zu weitreichenden Veränderungen auf rechtshistorischer Ebene führte (12 Punkte).

1. Bitte nennen und beschreiben Sie anhand einiger Beispiele die Inhalte der absolutistischen Herrschaftsform (2 Punkte).
2. Bitte nennen und erklären Sie die (rechts-)historischen Entstehungsbedingungen für den Absolutismus (3 Punkte).
3. Bitte nennen Sie zwei Beispiele aus der (Rechts-)Philosophie, die für die Idee des Absolutismus prägend waren und beschreiben Sie deren Inhalte (4 Punkte).
4. Welche Konsequenzen hatte der Absolutismus auf die rechtliche und politische Entwicklung vieler Gesellschaften Europas zwischen dem späten 16. und 18. Jahrhundert? Bitte nennen und beschreiben Sie drei Beispiele (3 Punkte).

II. Bitte lesen Sie den folgenden, kurzen Text sorgfältig durch und beantworten Sie danach die untenstehenden Fragen (8 Punkte). Geben Sie insbesondere lediglich Antworten auf diese konkret gestellten Fragen, bearbeiten Sie diesen Text also nicht in der Form einer Quellenexegese, wie diese in Teil A erwartet wurde.

«Uebersicht der Schweiz.
Den 13. Hornung 1798.

Der Damm ist gebrochen, der große Strom fließt nun über alle Alpen. In Italien nähern sich die französischen Truppen unsern Gränzen; zu Mendrisio war schon ein Freiheitsbaum. Diese acht Aemter fallen durch das bloße Annähern der Franken. (...) Halb Schwyz war Unterthan und ist es nicht mehr; die wirklichen Aristokraten, die sich durch Faktionen gebildet hatten, sind nicht mehr. Luzern ist revolutiniert, die neuerstandenen Demokratien haben sich noch nicht geregt, alles aber kündigt Mord und Blut an.

(...) Schaffhausen hat sich ganz demokratisirt; schon drohen die Bauern, und niemand weiß, wo die Fluthen hinschlagen. Basel hat sich ganz in das große Revolutionsmeehr des nahen Frankreichs gestürzt. Der französische Gesandte herrscht da wie ein Dey von Algier, ohne Achtung für jemand. Solothurn ist fanatisch, eine angefüllte Mine, die bei dem ersten Funken der Revolution, die schrecklichsten Dinge erwarten lässt. (...) die große Nation droht, alle Bauern und Berner auszurotten. (...) Ueber dieses unselige Land hält Frankreich seinen Riesenarm, drohend, mit jedem Augenblicke das schon verlorne Paradies in ewige Wildniß zu stürzen. So unsere Lage!»



Nochmals: bearbeiten Sie diesen Text nicht in der Form einer Quellenexegese, wie diese in Teil A erwartet wurde, sondern geben Sie lediglich unter Bezug auf ihn Antworten auf diese folgenden Fragen:

1. Beschreiben Sie zuerst allgemein, was im Anschluss an die Französische Revolution in Frankreich geschah (2 Punkte).
2. Nennen Sie zwei Beispiele, anhand derer die Folgen der Französischen Revolution für die Schweiz abzulesen sind, und nehmen Sie Bezug zum kurzen Text (2 Punkte).
3. Nehmen Sie Stellung zu den Folgen der Französischen Revolution für die Schweiz: Inwiefern kann von einer Epoche der Freiheit oder aber vom Beginn einer autoritären Herrschaft gesprochen werden (4 Punkte)?

III. Zwischen 1933 und 1945 standen Deutschland und weite Teile Europas unter national-sozialistischer Herrschaft (10 Punkte).

1. Bitte beschreiben Sie, aus welchen Gründen Deutschland nach 1919 eine besondere Anfälligkeit für den Aufstieg des Nationalismus aufwies (2 Punkte).
2. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 führte auf rechtlicher Ebene zu weitreichenden Konsequenzen, die den gesamten NS-Staat umwandeln sollten. Bitte nennen Sie die zentralen Veränderungen aus rechtsgeschichtlicher Perspektive (4 Punkte).
3. Zu den Kernelementen der NS-Doktrin zählte der Antisemitismus (4 Punkte).
 - a) Bitte zeichnen Sie die historischen Wurzeln des im 19. Jahrhundert aufkommen- den Antisemitismus nach (2 Punkte).
 - b) Bitte skizzieren Sie anhand von zwei Beispielen, wie antisemitische Ideologien Eingang in die Rechtsordnung des NS-Staats fanden (2 Punkte).